

1500632-78.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

KAIQUE RAMOS DE AZEVEDO

Vistos.

Kaique Ramos de Azevedo foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal porque no dia 06.01.2022 transportava e trazia consigo, para fim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500632-78.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500632-78.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

KAIQUE RAMOS DE AZEVEDO

Vistos.

Kaique Ramos de Azevedo foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal porque no dia 06.01.2022 transportava e trazia consigo, para fim de tráfico, 40 porções de crack, 23 de cocaína e 10 de maconha.

Na instrução procedeu-se ao interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 18, 23/24 e 97/98.

O réu sempre que ouvido, no inquérito a fls. 04/05 e em juízo, admitiu a prática do tráfico, declarando-se arrependido.

Confirmou que foi abordado pelos policiais, sendo encontrado com as drogas e o dinheiro.

Embora dissesse que o dinheiro seria oriundo de rescisão de contrato de trabalho como jovem aprendiz, não trouxe qualquer evidência a respeito, depreendendo-se no contexto estar relacionado a traficância.

Afasta-se a agravante da calamidade pública, em não provado que se valeu dessa circunstância para a prática delitiva.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Kaique Ramos de Azevedo como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário, de bons antecedentes, menor de 21 anos à época dos fatos e confesso. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 2/3 em função da quantidade, o que perfaz em definitivo 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando as condições amplamente favoráveis do réu, inclusive sua confissão na fase policial, ter sido esta a primeira vez em que se envolveu com o tráfico e a pouca quantidade de drogas, é merecedor de um tratamento mais benéfico, equiparando-se ao pequeno traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto. Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito